

論利息所得之課稅

——以金錢消費借貸關係為例*

董斯平**

目錄

壹、前言－問題之提出.....	3
一、問題意識.....	3
二、案例之假設及問題之提出.....	3
貳、利息與利息所得.....	3
一、利息.....	3
(一) 利息之債的概念.....	3
(二) 利息之發生.....	4
(三) 複利.....	4
(四) 利息之清償順序.....	4
二、利息所得.....	4
(一) 所得稅法之利息所得.....	4
(二) 與其他所得之區辨.....	5
三、小結.....	6
參、利息之實現.....	7
一、利息之發生（以金錢消費借貸關係為例）.....	7
(一) 消費借貸契約之性質.....	7
(二) 有償金錢消費借貸契約之成立.....	8
(三) 有償金錢消費借貸契約之效力.....	8
二、利息之清償（利息之債消滅）.....	9
(一) 一般常見情形.....	9
(二) 代物清償.....	9
(三) 新債清償.....	10
(四) 債之更改.....	10
三、小結.....	11
肆、利息所得之實現.....	12
一、利息所得與收付實現制.....	12
(一) 原則——「實際取得」.....	12
(二) 例外——抵押權登記之推定或設算？.....	12
二、司法實務觀察.....	13
(一) 收到現金.....	13
(二) 票據與票據貼現（貼票）.....	13
(三) 經強制執行之抵押利息所得.....	14
(四) 利息滾入本金作為利息所得實現.....	15
三、小結.....	16
伍、問題之解答與建議.....	17
一、案例問題之解答.....	17
(一) 甲原於103年與乙約定應於108年清償之原借款利息.....	17
二、思考與檢討.....	17
(一) 同時為金錢給付，卻不同時構成所得實現.....	17

* 授課年度：114-1；課程名稱：稅捐規避專題研究（一）；授課教師：柯格鐘教授。

** 國立臺灣大學法律研究所財稅法組碩士班一年級，學號：R14A21073。

（二）具累積或變動性質之所得，形成稅負集遽效應.....	17
三、建議.....	18
（一）採「權責發生制」之容許性.....	18
（二）重新評價利息所得實現時點與核課期間.....	18
（三）分離課稅制度.....	18

壹、前言－問題之提出

一、問題意識

金錢消費借貸契約之當事人，就原借款約定利息之債到期發生時，經雙方當事人合意轉為借款續借，該利息所得在我國所得稅法應如何評價？本文試透過案例假設，檢視利息與利息所得在民事法與稅捐法之態樣及關聯，並進一步提出我國所得稅法對於利息所得實現之思考。

二、案例之假設及問題之提出

甲於103年1月1日借款新臺幣（下同）200萬元給好友乙，以支持其創業，約定年利率5%，約定借期5年（108年1月1日到期），並考量乙創業初期經濟狀況不穩定，故書面特別約定，利息於借款到期時一次清償。後因乙因事業版圖擴大，為求資金調度，在108年1月1日經甲同意，將原到期之本金200萬元及累計5年之利息50萬元，經甲同意本金再借7年，同時以書面約定將乙「應付未付之利息50萬元轉為借款本金」，年利率維持5%，約定於115年1月1日借款到期時一次清償。

試問：若乙於115年1月1日將對甲自103年起之借款本金及利息以現金全數清償，則甲之利息所得應如何課稅？（設若甲均於每年5月1日完成綜所稅申繳）

貳、利息與利息所得

構成稅捐債務之前提事實，由於民法之先行性，當有構成要件要素或事實的依存情事，即有法律概念或類型之共用的需要，以方便或確保所表達之規範事實的同一性¹。因此，本文首先以本章節討論民事法上「利息」與稅捐法上「利息所得」所指涉是否同一。

一、利息

內文

（一）利息之債的概念

利息之債，係以約定給付利息為標的之債，而依一定比率計算之金錢或其他替代物。利息為基於原本所生收益，為法定孳息。有論者認為，該原本限於消費物，亦有論者認為不替代物，如其應返還者得以同一種類物為原本並以金錢為利息者，該不替代物亦得為原本，透過評定其價額而依該價額計算利息²。

學者有認為，利息係使用他人原本而支付之對價。反對意見亦有以，依民法第213條第2項規定或第233條第1項規定給付利息時，並不問債務人是否使用原本，故而認為係屬因債權人不能使用原本所應得之補償³。

1 黃茂榮，稅法總論（第一冊），頁668。

2 參：孫森焱，論利息之債，律師通訊第122期，註二。

3 孫森焱，法學論著 論利息之債，律師通訊第122期，頁4。

（二）利息之發生

利息之債，或基於法律行為，通常係依契約而發生；或依法律規定而發生，例如兼有損害賠償性質之遲延利息等。其利率並依民法第205條規定，約定週年利率超過百分之十六者，無效⁴。

（三）複利

複利，又稱利滾利，係就利息再生之利息，將利息滾入原本再生利息。因使得原本債權快速膨脹，原則上為民法第207條規定所禁止。

依民法第207條但書之規定，以書面約定利息遲付已逾一年後經催告債務人仍不償還，方得例外將利息滾入原本。或依商業規定另有習慣者（例如信用卡循環利率），不適用第207條規定之限制。

然實務運作上，該條規定之解釋適用仍具有彈性。例如在利息發生後，借貸雙方同意將未付利息滾入本金，將該利息合意轉變為新的借款原本，則不受民法第207條之限制（最高法院41年台上字第1105號判決參照）。更有見解認為，在不架空民法第207條規定限制之前提下，事前約定逾期欠繳之利息每滿一年併入本金複利計算，亦為有效⁵。

（四）利息之清償順序

依民法第323條規定，除當事人另有約定外，債務之清償，先抵充費用、次充利息，再充原本。

二、利息所得

（一）所得稅法之利息所得

1、第四類所得——「利息所得」

「利息所得」係規範於我國所得稅法第14條第1項第四類，並明文以「公債」、「公司債」、「金融債券」、「各種短期票券」、「存款」及「其他貸出款項」利息之所得為列舉概括規定。

4 舊法為週年利率超過百分之二十，債權人不具請求權，係指債務人得拒絕給付，惟其若任意給付，債權人受領仍具有法律上原因。

5 臺灣新北地方法院103年度訴字第89號判決：「按民法第207條第1項所謂利息不得滾入原本再生利息，係限制債權人一方行為，將遲付之利息滾入原本，若經債權債務雙方之同意，約定將以前遲付之利息滾入原本，並已由實物之借貸更改為金錢之借貸者，其更改前之利息，已變為更改後之原本，自不受該條規定之限制；借款人於利息到期後，同意將利息滾入原本，另訂期限清償，為債之更改，亦不得謂為無效（最高法院41年台上字第1105號判例、89年度台上字第501號判決意旨參照）。準此，法律並未絕對禁止利息不得改作原本，為經濟流通計，如具備一定條件，在法律所定防止重利之意旨並無違背之情形，如借款人約定之清償期屆至，應行付還本息而不付還，並與貸款人約定滾利作原本者，其滾利之約定，既非成立於債權發生之始，屬債之更改，是此種嗣後合意將利息滾入原本之約定，因無違反民法第207條所定複利禁止規定之保護借款人之精神，自應為有效。」

2、所得稅法之利息所得概念

所得稅法規範之利息所得，概念上係因所得人以「金錢（現金通貨）」、「約當現金之票券」以及「債券」（表彰價值之有價證券）為資本，以其所生利息為利息所得。所有人基於金錢或類似金錢之物，因「貸出款項」而因此取得之對價，且該對價屬於不侵蝕借貸物本體價值之衍生孳息。

「短期票券」，雖非金錢或債券，但因其兌償時間短暫，且有國庫或銀行付款之擔保，因此具有接近於現金之效力，故而在規範概念認為係收取到相當於現金之給付⁶（約當現金）。

就具儲蓄性質之儲蓄額之部分，所得稅法亦將該差額款項視為利息所得，例如所得稅法第14條第1項第四類第2款「有獎儲蓄之中獎獎金超過儲蓄額的部分」、財政部52年5月11日台財稅發第03164號令合會會員得標金超過儲蓄額之差額部分。

2、利息所得之性質

過往柯師有以：利息所得為「資本利得」的一種，係以金錢之使用權為移轉標的而取得之對價在概念上係個人以通用貨幣（金錢），提供他人使用因此而獲取之對價，原則上適用民法第474條以下之消費借貸契約。後在分類上使其與因交易行為而取得財產本體價值增減損益之「資本利得（利用資本作為轉售價差所獲所得）」區別，而將利息所得歸類為「利用資本所生之孳息」。無論以「資本利得」或「利用資本所生之孳息」歸類，其對於利息所得之定義，均係指因資本之物或權利（資本之變形），供他人使用而獲取之孳息，且不涉及財產之價格變化⁷。

司法實務亦有以源泉理論出發，認為其利息為消費借貸行為所產生之經濟成果之代替，類型上分屬「因資本而取得」⁸從而無論民事法上對於利息採「對價說」或「補償說」，其均有使得利息所得人之財產在取回原本之外更有所得而取得財產上之增益，從而稅法上得以評價其具有稅負能力⁹。

（二）與其他所得之區辨

1、與第一類所得——營利所得之「股利盈餘」比較

6 柯格鐘，論所得稅法之所得類型，月旦法學雜誌，頁87。

7 柯格鐘，論所得稅法之所得類型，月旦法學雜誌，頁86。

8 最高行政法院110年度上字第40號判決：「有關所得之分類，從產生所得之源泉進行分類，可分成因勞動力而取得、因資本而取得及其他所得等3大類。因資本而取得包括財產交易所得及資本利得，資本利得又可區分為股利或合作社分配之盈餘、利息所得、租金所得及權利所得。消費借貸有利息之約定者，利息為使用金錢之對價，亦是貨幣之時間價值，借用人支付利息係基於消費借貸契約之對價關係（民法第477條參照），利息乃是提供金錢資本予他人使用一段期間，而取得之對價給付，屬於從債權所產生之收益，係自債權取得之所得，屬消費借貸行為所產生經濟成果的代替，自應成為課稅所得的範圍。」（本件爭點係爭執所償還者係本金或利息）。

9 在此，採源泉理論、純資產增加說，利息為所得，較無爭議，惟以營利所得理論而言，因使用權讓與他人受限制所獲「補償」是否為屬此概念下之「營利」，似有討論空間。本文初步認為，以「不侵害固有財產（本金）」觀點而言，該利息具有填補「履行利益」之效果，即倘若貸與人未借出尚得就該筆本金為其他運用而獲得市場經濟參與活動下之經濟成果，因此該利息應屬貸與人就該資金運用選擇以消費借貸關係貸與他人，該約定利息即為其所預期之經濟成果，從而因屬所得。

股利盈餘，概念上係股東（合夥人）基於其出資投入公司（合夥事業），取得股票（合夥權利），就公司（事業）之經營獲利享有以金錢為給付之經濟成果分享。有學者認為，透過股利或社員分配盈餘，與金錢借貸與他人而取得利息所得，評價上應無不同¹⁰。

2、與第五類所得——「租賃所得」及「權利金所得」比較

學者指出，租金所得係以「通用貨幣以外之物」提供他人所取得之對價，以物為資本，基於民法租賃契約所取得之對價為所得，惟所得稅法之「租賃（金）所得」尚包含各類以提供「物」之使用而取得之對價¹¹。

「權利金所得」則係以非實體物（無形資產）為供他人使用之標的，以該權利屬於法律所賦予之「特許權利」為限，基於租賃關係取得對價之報償。

從而，第五類所得，係屬借用有體或無體之「物」與他人使用並以之取得經濟報償，此一類型所得在民事法上係基於有償借與他人使用¹²即「租賃關係」，而與第四類利息所得基於民事法上「消費借貸關係」，或以金錢為資本供他人使用而取得之報償區別。

三、小結

綜上所述，民事法律關係中之利息，與稅捐法上之利息所得雖未完全重合，大致上均指所得人（債權人）透過移轉金錢（現金）或金錢替代物，並因此衍生取得之金錢報償。

10 柯格鐘，論所得稅法之所得類型，月旦法學雜誌，頁86。

11 柯格鐘，論所得稅法之所得類型，月旦法學雜誌，頁87。

12 我國民法就約定供他人使用物並以取得對價之有償契約，在民法債編應屬「租賃」，而使得「使用借貸」在法律性質上應屬無償。

參、利息之實現

一、利息之發生（以金錢消費借貸關係為例）

（一）消費借貸契約之性質

1、消費借貸契約為有名契約

因明文規定於民法債編各論第六節第474條以下，故為有名契約。

2、消費借貸契約為債權契約

貸與人縱使非所有權人，亦得因移轉借用物所有權而本於貸與人地位向借用人請求返還。

3、消費借貸契約為不要式契約

因不以書面成立為要件，故屬不要式契約。

4、消費借貸契約為繼續性契約

5、消費借貸契約為要物契約

（1）消費借貸之標的物——金錢或其他替代物

依民法第474條規定，消費借貸契約之標的物係「金錢或其他替代物」。以「金錢」為例該示，其他替代物亦須具有如金錢一般之高度替代性，故有學者指出，其他替代物亦為消費物¹³。

（2）消費借貸之要物性

消費借貸不論為「金錢借貸」或「其他消費物」，均須移轉所有權，以成立消費借貸關係¹⁴。基於標的物之消費性質，在借用人使用後，原物不可能以原物返還借用人，也因此民法第474條第1項後段規定，消費借貸契約，係以種類、品質、數量相同之物約定返還。

4、有償消費借貸契約為單務（片務）契約或雙務契約？

有學者認為，無論無償或有償，消費借貸契約均屬片務契約，貸與人所為消費借貸物所有權移轉係契約成立要件，而非義務，故僅借用人負返還義務或利息給付義務¹⁵。

亦有學者認為，在消費借貸契約成立後，貸與人因不負有任何給付義務，僅借用人負對待給付義務，故性質屬不真正雙務契約¹⁶。

13 邱聰智，新訂債法各論（上），頁509，2002年10月版。

14 林誠二，民法債編各論（上），頁492。

15 林誠二，民法債編各論（上），頁495。

16 孫森焱，新版民法債編總論（上冊），頁42、43，2004年10月版。

更有論者認為，在契約存續期間，貸與人須繼續負容忍借用人使用標的物之義務，此一容忍義務與借用人之利息給付義務係屬對待給付關係，故係屬完全雙務契約¹⁷。

無論何說，均不影響有償消費借貸契約下，貸與人基於契約得請求或享有借用人所應給付之利息。

5、消費借貸契約之種類

消費借貸，尚可分為一般消費借貸及金錢消費借貸，以借貸物是否為「金錢」區分，其區別實益在於是否適用民法第480條、第481條之規定¹⁸。實則，該「金錢」應包含以貨物或有價證券「折算金錢」。本文在此所討論之利息所得，應屬包含金錢及有價證券（債券及短期票券）折算金錢在內，基於有償之金錢消費借貸關係所生利息為範疇。

（二）有償金錢消費借貸契約之成立

1、以「金錢」之交付為成立要件

在借貸雙方意思表示合致，並完成借用標的物所有權之移轉，為契約關係成立要件，而非契約成立後之生效要件¹⁹。

2、「類似金錢」——準消費借貸契約之成立？

民法第474條第2項規定，以金錢或其他替代物為契約當事人一方之給付義務，而約定作為消費借貸之標的者，亦成立消費借貸契約。本條項增訂理由即表明係基於社會生活之實情考量，避免因反覆交付始得成立消費借貸而為規範。司法實務亦有肯認借用人因各項原因，以其對於貸與人所負金錢債務，作為金錢借貸所應交付之金錢而合意成立消費借貸，已具要物性（最高法院61年台上字第2177號判決參照）。

自法理而言，基於消費借貸關係之要物性，似無「簡易交付」可言。從而欲緩解消費借貸要物性質，參考日本民法規定，對於以「簡易交付」以代「現實交付」者，成立「準消費借貸」。學者有認為此等應解為民法第320條之「債之更改」²⁰（容後討論）。

（三）有償金錢消費借貸契約之效力

1、借用人取得金錢所有權

2、借用人負返還金錢（本金）之義務

民法第480條規定，原則上以通用貨幣或折合為通用貨幣計算後償還之。

17 王澤鑑，基本理論·債之發生——債法原理（第一冊），頁102、103，2003年10月版。

18 林誠二，民法債編各論（上），頁497。

19 舊民法第465條規定刪除理由，即為此意。

20 林誠二，民法債編各論（上），頁499。

3、借用人負支付報償（利息）之義務

原則上，報償依約定期限支付。未定期限者，則於借貸關係終止時支付。惟民法第477條但書規定，借貸期限逾1年者，應於每年終支付之。

有學者在分類將利息之支付期限分為「有定期限」與「未定期限」：有定期限者依契約；未定期限者，以契約關係終止時或依民法第477條但書規定於每年終支付²¹。則有關逾1年之有償借貸關係，如契約當事人約定於契約終止時一次償還本金並給付利息，依該分類似無民法第477條但書規定之適用。

4、借用人之返還期限（略）

5、貸與人部分（略）

二、利息之清償（利息之債消滅）

（一）一般常見情形

1、現實交付貨幣所有權或指示交付存款債權

依民法第309條規定，債務人向債權人或受領權人為清償而經受領，債之關係消滅。一般而言，利息大多約定以金錢為給付標的，原則上應指借用人以約定數額之通用貨幣現實交付與貸與人，以為清償。

2、推定債權人受領

有關利息之給付，依民法第325條規定，如債權人給與一期給付之證書，推定其以前各期之給付已為清償；如給與受領原本之證書，推定利息已受領。此時以法律規定該等債權受領憑證之給與推定利息已為清償，僅債權人得舉反證推翻之。

（二）代物清償

1、要物契約

依第319條規定，物係指「他種給付」，即有別於原定之給付，任何種類之給付²²均屬之。

2、以現實給付為要件？

學理上有認為，代物清償，因須以他種物之給付，故須以現實給付方屬之，未為現實給付者尚非代物清償（屬債之更改或新債清償）²³。然亦有學者認為，債務人行使代替權，提出他種給付以代原定之給付，並經債權人同意並加以受領，即為以代物清償而消滅其債之關係²⁴。

21 林誠二，民法債編各論（上），頁506。

22 楊芳賢，民法債編總論（下）修訂二版，頁462。

23 陳聰富，民法債編總論（一）契約法，頁215。

24 楊芳賢，民法債編總論（下）修訂二版，頁462。

一般而言，金錢消費借貸之清償約定雖係以金錢（貨幣所有權）給付為標的，惟實務上亦多見以存款轉帳為清償者，則性質上係以「對銀行之債權」讓與貸與人，性質上較似指示交付（民法第761第3項），貸與人因借用人透過轉帳方式讓與債權使得其對於銀行之存款債權數額增加，似可解為代物清償。然最高法院最高法院93年臺上字第2206號判決認為，對於金錢債務之一部，另行約定由債務人依其對第三人之債權指示第三人將款項匯入債權人帳號，因屬「以將來他種給付以代原定給付之約定，在未現實為他種給付前，尚非屬代物清償，……而屬新債清償契約」。

3、消滅原債務

較多見解則係採代物清償之合意僅涉及原始債務履行之合意，為單純之輔助行為。故第319條所謂之代物清償，當事人仍保留原有債之關係作為法律上依據²⁵。從而代物清償，並未變更原始債務，而有認為非屬債之變更者，惟論者亦指出，無論採何種解釋，其法律效果均應無不同²⁶。

（三）新債清償

1、新債清償之成立

依民法第320條，因清償債務而對於債權人負擔新債務者，為新債清償，除當事人另有意思表示外，若新債務不履行時，其舊債務仍不消滅。故新債清償之成立，原則上以契約雙方當事人對於新債清償之合意＋新債務成立＋舊債務存續為要件²⁷。

2、新債清償之性質

新債未清償成立時，舊債務雖併存，然應解為債權人同時對舊債務同意債務人緩期清償²⁸或延期清償，直至新債務履行時，舊債務才消滅。

3、要物契約？

有論者舉例，以票據清償金錢債務，若無法兌現，原金錢債務仍不消滅，故債權人得分別依原因關係之債權及票據債權，對債務人請求支付，但僅得受一次清償²⁹。故新債清償之成立，似不以「現實交付」為限。

又如當事人間亦得合意成立消費借貸債務，代替原本支付價金債務，而認為當事人所成立之合意，屬新債清償，舊債務不因清償期、利息等非關債之要素變更而當然消滅³⁰。

（四）債之更改

1、債之更改之成立與效力

25 楊芳賢，民法債編總論（下）修訂二版，頁463。

26 楊芳賢，民法債編總論（下）修訂二版，頁463。

27 陳聰富，民法債編總論（一）契約法，頁218。

28 楊芳賢，民法債編總論（下）修訂二版，頁465。最高法院93年台上字第533號判決同旨。

29 楊芳賢，民法債編總論（下）修訂二版，頁464；陳聰富，民法債編總論（一）契約法，頁219。

30 對於借新債還舊債，係屬新債清償或債之更改，有關民事判決之整理參：陳聰富，民法債編總論（一）契約法，頁216。

民法第320條，因清償債務而對於債權人負擔新債務者，如當事人另有意思表示，則舊債務亦得消滅，故學者指出，債之更改之成立，係以當事人就原契約更改之合意＋新債務成立－舊債務（消滅）為要件³¹。

2、與新債清償、債之變更之性質區辨

最高法院105年度台上字第1064號判決指出，債務人因清償舊債務而負擔新債務時，其性質係債之更改或新債清償，應依當事人之意思表示定之，其區別即在於是是否舊債務是否消滅。

過往最高法院有認為，借款屆清償期後，當事人更約償還期限換立借券，債之要素並未變更，而不得謂消滅舊債務而發生新債務。（最高法院78年台上2119號判決參照）又最高法院113年台簡上字第8號判決認為，債之更改，新舊債務不具同一性，為原債務擔保之質權、抵押權、留置權、保證等，隨同原債務而消滅，若當事人不具更改之法效意思（更改意思）或意思表示不明確者，則不應成立。

參照最高法院104年度台上字第771號判決：「按債之內容變更，有僅發生不失同一性之債之變更者，亦得為債之更改，即成立新債關係而消滅舊債關係。以契約為債之變更時，究為不失同一性之內容變更，抑為更改，應依當事人之意思及變更之經濟上意義定之，倘於債之內容之給付發生重要部分之變更，依一般交易觀念已失債之同一性者，為債之要素有變更，即應認為債之更改。」

3、以票據之交付合意原債務消滅？

我國學說有以，替代原定給付而使舊債務消滅者，如為票據債務等無因債務，屬代物清償；如為有因債務，例如消費借貸債務，則屬債之更改。然反對者指出，債務人無論以要因債務或無因債務，縱使舊債金債務消滅，債務人仍負擔「尚未清償之債務」，將來應為一定之給付，而非如代物清償具有債之消滅法律效果³²。

三、小結

綜合以上，利息之實現可能有2時點：若以原債務消滅觀點而言，於當事人係約定代物清償或債之更改，而清償者，似因原利息債務已消滅而終局實現；然若採新債清償說，則原債務因緩（延）期清償且應至新債務履行時舊債務方消滅，則似亦可能以為新舊債均為清償時為利息之終局實現。

原則上，除當事人另有表示或約定，利息之債轉為借款本金，為法之所許，且其效果當屬在利息之債未消滅同時，成立新金錢消費借貸關係，而為新債清償。

31 陳聰富，民法債編總論（一）契約法，頁218。

32 陳聰富，民法債編總論（一）契約法，頁219-220。

肆、利息所得之實現

一、利息所得與收付實現制

(一) 原則——「實際取得」

釋字377解釋以，「認定所得歸屬年度有收付實現制與權責發生制之分，無論何種制度均利弊互見，如何採擇，為立法裁量問題」，而認為個人所得之歸屬年度，參照所得稅法第14條、第88條並參照第76之1第1項規定之意旨，係以實際取得之日期為準，「亦即年度綜合所得稅之課徵，僅以已實現之所得為限，而不問其所得原因是否發生於該年度。³³」闡明所得稅法採收付實現制而非權責發生制。「是故個人綜合所得稅之課徵係以年度所得之實現與否為準，凡已收取現金或替代現金之報償均為核課對象，若因法律或事實上之原因而未能收取者，即屬所得尚未實現，則不列計在內。」

財政部59年11月7日台財稅第29806號令：「個人綜合所得稅之課徵，係以收付實現為原則，債權人應收利息既經一審法院判決自設定之日起至清償日止按法定放款日拆計算，自可依照該判決核計利息所得，並應俟實際取得該項利息所得時再予合併課徵當年度綜合所得稅。」

採「實際取得」，由債務人自法院判決設定之日起至清償日止向債權人給付之應收利息，於實際清償時認列為當年度利息所得課徵綜所稅。

(二) 例外——抵押權登記之推定或設算？

財政部過往曾有以72年2月24日(72)台財稅字第31229號函，就抵押債權人利息所得認定方法以：「抵押權之設定登記，依民法第758條及土地法第43條規定，具有絕對效力。債權人貸款與債務人，由債務人提供不動產，向地政機關辦妥抵押權設定登記，並載明約定利息者，稽徵機關自得依該登記資料，在抵押權塗銷登記前之年度，依法核計利息所得，依所得稅法第14條第1項第四類規定課稅，因私人借貸非公司行號可比，其無支付利息之帳冊可稽，無法適用收付實現之原則，當憑其登記文件作有按期收取利息之認定，當事人如主張其未收取利息者，應就其事實負舉證責任，所提出之證據，必須具體且合於一般經驗法則，如僅由債務人私人出具之證明，要不得採認。」

從而稽徵機關得根據抵押權塗銷之外觀，推定利息所得已實現，而在舉證責任分配上，由主張當事人負未收取利息之舉證責任。該函雖經釋字第217號解釋認為，就該抵押債權而言，稽徵機關有查明設定該債權及利息支付事實，而未在爭議時實質認定債權資金提供人或利息是否由其他人收受，兒逕以抵押權登記債權人課徵利息所得，債權人得舉反證推翻，未抵觸憲法第15條、第19條規定而合憲，然就財政部72年函曾以「無法適用

33 本號解釋雖係處理財政部賦稅署60年6月2日台稅一發字第368號箋函關於納稅義務人因案停職後，於復職時服務機關一次補發其停職期間之薪金，應以實際給付之日期為準，按實際給付之總額課徵綜合所得稅之釋示是否合憲之問題，惟其亦指出非基於己意而對於長期累積形成之所得（學理上有稱為變動所得者），是否於取得年度一次按全額課稅，建議修正檢討。

收付實現之原則」³⁴用語以觀，實際上似有以法律形式外觀設算或推定利息實現並歸屬抵押權登記債權人之效果。此一效果，雖有財政部53年5月27日台財稅發第03791號令表明抵押借款到期確未收到利息者無納稅義務，然觀財政部70年5月13日台財稅第33808號函、72年9月22日台財稅第36699號函，稽徵機關仍可能就私人間貸款設定抵押權之登記資料，核算借款利息所得。

二、司法實務觀察

透過判決實務觀察，約定利息之消費借貸關係，其約定之利息，係透過何種方式於何種時點清償，而認定該利息所得實現。

（一）收到現金

「我國綜合所得稅之課徵，係以收付實現制為原則，即對於已實現之所得課稅；而其實現與否，原則上以是否收到現金或足以替代現金之報償為準。」（最高行政法院110年度上字第40號判決參照）

（二）票據與票據貼現（貼票）

1、釋字237：肯認支票作為現金之替代支付工具

「支票本為支付證券，得代替現金使用。票據法第128條第2項雖規定：「支票在票載發票日前，執票人不得為付款之提示」。但票載日期後之支票，仍為見票即付，此觀同條第一項規定自明。」本件雖係處理營業稅以票載發票日開發票之合憲性問題，惟其解釋文首揭即明文肯認支票之現金替代性，而為支付款項之工具。

2、票據貼現（貼票）係借款時預扣利息

最高法院107年度判字第141號判決³⁵認為，貼現利息，係指貸方當場取得（預扣），故以票據貼現，就該扣取之利息，應認為貸與人「實際已取得稅捐客體之支配權」，利息所得收付已實現，而應併入當年度綜所稅申報。

最高行政法院112年度上字第504號裁定支持原審臺北高等行政法院110年訴更一字第74號判決見解，認為實際交付借用人之借款金額，低於支票面額，即借用人將來應償還之本金債權額高於實際取得的借款，此一差額即為利息，且已提前預扣而收取完畢，而認為「不論該等支票將來有無兌現，僅是上訴人對借款人依借貸或票據法律關係為請求的問題，不影響預扣利息之所得已經實現的認定。」從而預扣利息已實現利息所得，未違反收付實現原則。裁定並補充：「既屬票據貼現，利息已由貸與人預扣取得，於預扣當下利息所得即已實現，與支票是否兌領無關，且支票具有流

34 經搜尋財政部各稅法令函釋檢索系統網站之「法令彙編函釋檢索」（含最新版本及歷年各版本）及「函釋免列及節錄理由查詢」均查無該函資料（最後搜尋日115年4月7日），研判該函應已廢止，惟就「無法適用收付實現原則」等語而言，尚經財政部70年5月13日台財稅第33808號函沿用至今。

35 本件判決上訴意旨以，參照本院61年判字第335號判例意旨，應於票據分別兌現時之時點始為已實現之所得，始得視為所得稅法之所得來源，故該票據究竟有無兌現？及如有兌現之時點為何時？屬何年度之收入？在在均影響本件所得之核定，而主張稽徵機關（即被上訴人）未為查明亦有疏漏，惟未為最高行政法院所採。

通性，支票既已交付上訴人，上訴人即取得票據權利，上訴人可藉他人之手兌領，或轉售票據權利予他人，是不論票據是否兌領，或是否由上訴人親自兌領，對本件利息所得已經實現乙情並無影響」

從而，以票據之交付作為金錢消費借貸物之給與，縱使票據之票載金額已預扣利息，其金錢消費借貸關係仍於交付票據時，以尚未預扣利息之本金金額成立，並在其同時，發生借用人向貸與人因票據已為預扣而發生利息之債，並就該利息之債為清償³⁶。

，以票據清償利息之債在金錢消費借貸關係中屬於新債清償之情形下，實務上認為其作為現金之替代物，在稅捐法律關係已該當利息所得之實現。本文則仍有疑，一方面因大法官釋字第237號解釋認為票據作為代替現金之支付工具，從而在經濟評價上應將支票與現金等同視之，另一方面行政法院卻認為貸與人以票據之交付認為借貸關係成立時，得以預扣方式為票據貼現，似有對於「票據交付」之經濟效果產生評價不一致之問題。

（三）經強制執行之抵押利息所得

1、經強制執行受償

最高行政法院110年度上字第112號判決³⁷有以：個人綜所稅之課徵原則上係以年度所得之實現與否為準，凡已收取現金或替代現金之報償均可反映納稅義務人稅捐負擔能力，而利息所得係貸出款項所得之收益，因本件債權及法定遲延利息透過強制執行而獲償，構成納稅義務人當年度財產上增益課徵，係採收付實現制，尚無例外適用權責發生制之情形。有關強制執行取得之一次性法定遲延利息之情形，宜否於取得年度一次按全額課稅，並經其相關判決最高行政法院110年度上字第327號判決指明係屬則屬立法檢討之裁量空間，而無法類推適用。

同因抵押物拍賣而獲償類似案例，最高行政法院110年度上字第421號裁定³⁸亦維持原審判決觀點認為，遲延利息之債權既於強制執行抵押物之拍賣年度獲償，自應認屬該年度所得，與該等債權何時發生無涉，並指出此利息所得雖在經濟實質上具有變動所得之特性，然如何計算所得額係屬立法形成空間。

併予補充者，係財政部於91年3月1日作成台財稅字第0910450881號函，表示「私人間因訴訟一次取得數年之利息所得」，其案情與納稅義務人因案停職，嗣後既經判決確定停職原因自始即不存在而一次領取停職期間多年度薪資所得之情形有所不同。是納稅義務人一次取得數年之利息所

36 在經濟效果評價上，視為貸與人係已完成借款全額交付後，立即受領借用人所為利息之給付。

37 最高行政法院110年度上字第112號判決：「個人綜合所得稅之課徵原則上係以年度所得之實現與否為準，凡已收取現金或替代現金之報償均為核課對象，因此可反映納稅義務人稅捐負擔能力。所得稅法乃對於納稅義務人一個年度內之財產上增益課徵所得稅，採年度課稅原則，其中利息因係貸出款項所得之收益，將之併入個人綜合所得總額，課徵個人綜合所得稅，符合量能課稅原則及所得稅法立法意旨。上訴人104年度取得之上揭利息所得，係因其經系爭民事裁判確認之系爭本票債權及系爭遲延利息聲請強制執行，而於104年5月14日獲償8,613,006元利息，核與財政部88年函釋「補發停職薪資」之情形，並不相同，依行為時所得稅法之相關規定及司法院釋字第377號解釋意旨，其綜合所得稅之課徵，仍應以收付實現為原則，故本件應無改採『權責發生制』課徵之例外情形，原判決以上訴人前揭利息所得於104年度實現，而維持被上訴人之補稅處分，並無違誤。」

38 原審高雄高等行政法院109年度訴字第150號判決，經最高法院裁判駁回上訴確定。

得，應併入其實際取得日期所屬年度課徵綜合所得稅，尚無本部88年8月12日台財稅第881932202號函規定之適用。

2、經強制執行而尚未受償部分（無利息所得）

臺灣省政府財政廳53年4月30日財稅一第48780號令：「利息發給債權憑證，是該項利息，債權人並未取得，自不應課徵綜合所得稅；如法院裁定或執行，先以償還利息，而本金發給債權憑證，則該項利息，債權人已取得，自可課徵綜合所得稅」財政部74年12月13日則以：因原債權本金加未收利息，大於經強制執行拍賣而經債權人承受之土地價額，而債權人聲明該不足差額為利息願拋棄之，從而就該利息所得之計算應以實際受償之抵押利息核課綜合所得稅。

（四）利息滾入本金作為利息所得實現

1、以交付新錢條為利息所得實現

最高行政法院98年度判字第35號判決之案情，係借用人以其任職為董事長之證券公司名義開立「錢條」（即領款憑單）方式，向金主借貸金錢並約定借款利率，於卸任後，相關借貸事宜並移交於後手，嗣後就尚未清償餘額，變更借款利率。系爭錢條上均載明有效期限，期限屆至前，貸與人須持舊錢條至證券公司換發新錢條，利息則計算至換發之日止。系爭錢條除表明尚未受償之消費借貸之本金及利息之總額外，並明載契約權利人為貸與人，依約享有收取借款利息之權利。

故該判決以：「按個人綜合所得稅採收付實現制，收入實現與否係以個人對於收入已取得使用、收益及處分之實際支配狀態為斷。而消費借貸契約借用人本得以其對於貸與人所負之金錢債務，作為金錢借貸所應交付之金錢，合意成立消費借貸」，而認為貸與人於處分其對借用人之利息債權作為金錢借貸所應交付之金錢，另與借用人成立新的消費借貸契約取得新錢條及契約債權時，原利息債權即已實現，亦即該利息收入即已實現。並認為：「至於以原利息收入為本金之消費借貸契約，事後縱發生借用人債務不履行情事，亦與前已取得之利息收入無涉。」

據此，就對於債務人之利息債權，成立新的消費借貸契約並取得新錢條及契約債權時，該判決認為此時原「利息債權」已實現，與事後之債務不履行無涉。

2、透過約定將利息滾入本金繼續生息

「現金收付制」概念本身在個案事實之法律涵攝上，也有多種可能性，並非一定要以實際領得現金為其適用前提。某些觀念上之交付一樣被認為符合「現金收付制」之要求，例如付款人將款項存入納稅義務人指定之帳戶，或交予納稅義務人指定之第三人，或透過約定，將到期之利息款項滾入納稅義務人之本金中繼續生息，在所得稅法上均被評價為「所得已經實際給付」。（最高行政法院100年度判字第1287號、第1568號、第1569號判決參照）

三、小結

綜合上述行政訴訟判決，清償利息之債之清償方法或支付工具，大約可知，在民事法律關係中，約定將利息之債轉為本金借款者，無論其清償效果採代物清償、新債清償或債之更改，均不影響行政實務對於利息所得已實現之認定。從而不論原消費借貸關係在民事法上是否消滅，債權人受領「清償物」、「清償物之變形」或具有得推定其已受領之外觀，均構成利息所得之實現而應課徵綜合所得稅。

伍、問題之解答與建議

一、案例問題之解答

若乙於115年1月1日將對甲自103年起之借款本金及利息以現金全數清償，則甲之利息所得應如何課稅？

（一）甲原於103年與乙約定應於108年清償之原借款利息

甲與乙以借款本金200萬元、年利率5%，約定利息於借款到期時一次清償，故借款利息金額合計為50萬元（ $200\text{萬} \times 5\% \times 5\text{年}$ ）。因甲與乙於108年約定，以該借款利息債權作為新本金，與乙成立新消費借貸契約，從而依前開實務見解，應認為利息債權而已實現，該利息所得於108年1月1日已實現，應併入其108年度綜合所得稅計算。

因所得稅係於年度終了後，於次一年度由納稅義務人申報繳納，基於甲每年均於5月1日完成綜所稅申繳之前提下，其核課期間依稅捐稽徵法第21條第1項第1款、第22條第1款規定，自申報日起算5年，則甲108年度綜合所得稅之核課期間應自申報日109年5月1日計算至114年4月30日屆滿，於115年1月1日已逾核課期間。

（二）甲於108年與乙約定應於115年清償之續借及利息轉本金之借款利息

甲與乙以原借款本金200萬元以及利息債權轉為本金50萬元，以相同條件再借7年，故借款利息金額合計為87.5萬元（ $250\text{萬} \times 5\% \times 7\text{年}$ ），該利息所得於115年1月1日因乙以現金清償而全數實現，故應併入甲115年度綜合所得稅計算，於次年（116年）申報綜合所得稅。

二、思考與檢討

（一）同時為金錢給付，卻不同時構成所得實現

利息債權轉為本金借款（新本金）後，待其實際受償時所收取之款項，包含（1）舊本金、（2）續借舊本金之借款利息、（3）原利息（新本金）及（4）新本金之借款利息。原借出之舊本金固非所得，而續借後所生借款利息（2）（4），屬利息所得。有疑義者係（3）原利息，實務均認為在其轉換為本金時，甲之利息所得已實現（利息之債在私法上之效果則在新債清償下並未消滅），從而使得事後乙一次性清償利息時（舊債、新債同時消滅），產生對於相同經濟效果之事實行為（甚或債之清償法律效果），產生不同之稅法效果評價。

（二）具累積或變動性質之所得，形成稅負集遽效應

利息債權，如同本件甲約定一次性給付累計多年之利息，又或者如財政部所指「私人間因訴訟一次取得數年之利息所得」等情形，均具有一次性實現多年度累積或發生之利息，於同一所得課稅年度，併入貸與人之綜所稅課徵，從而使所得人在獲償年度，因所得稅採超額累進稅率制，進而

產生稅負之集遽效應³⁹，從而與其他同樣為一次性領取多年度累積所得者，得採權責發生制者，形成稅負不相等⁴⁰之情形。

三、建議

（一）採「權責發生制」之容許性

本文觀察諸多有關多年度利息所得一次性實現之判決，無論其清償方式為何，納稅義務人多援引財政部88年8月12日台財稅第881932202號函，則在綜合所得稅收付實現制並非毫無例外之情形下，應有採用「權責發生制」之容許性。

從法制而言，對於一次性實現多年累積之所得，司法實務雖有少數見解⁴¹認為，在「各年度之所得在認定上並無困難」且納稅義務人「並非自願性或故意，與他人通謀而藉以分散所得者」，得適用財政部88年函，惟既經最高行政法院穩定見解認為此類利息所得尚無無比附援引、類推適用財政部88年函之可能性，從而，仍應透過立法者重新建構所得人稅負能力之評價方式，方屬妥適。

（二）重新評價利息所得實現時點與核課期間

就轉換為新借款本金之利息，所得人並尚未獲得終局清償，從而其稅負能力應延後於債務人事後給付而終局性使利息之債因清償而消滅時再為評價，透過稅捐稽徵法第22條第6款規定，另行起算核課期間，並配合權責發生制，將利息所得歸課於利息發生之各該年度計算。

（三）分離課稅制度

我國亦有學者針對包含借貸利息所得在內之具有累積性而一次實現之所得，在立法論提出採取分離課稅制度之建議⁴²，以正確展現納稅義務人之經濟能力不受一時收收支劇烈波動之影響⁴³，可資參考。

39 柯格鐘，所得稅法Ⅰ——個人綜合所得稅，頁143。

40 柯格鐘，所得稅法Ⅰ——個人綜合所得稅，頁148-149。

41 臺北高等行政法院100年度簡字第377號判決，係以「因他人違約而成為民事爭執之被害人，又因多年纏訟而救濟」，惟其上訴審最高行政法院101年度判字第386號判決認為此案與財政部88年函案例事實險有不同，而廢棄原審判決並自為判決駁回納稅義務人之訴。

42 柯格鐘，所得稅法Ⅰ——個人綜合所得稅，頁149。

43 黃源浩，個人一次實現累積所額之課稅問題，月旦財稅實務釋評，第44期，2023年8月，頁20。

參考文獻

專書

- 黃茂榮（2005），《稅法總論（第二冊）》，植根法學叢書編輯室。
- 林誠二（2003），《民法債編各論（上）》，修訂二版，瑞興圖書。
- 楊芳賢（2021），《民法債編總論（下）》，修訂二版，三民書局。
- 柯格鐘（2023），《稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則》，新學林。
- 柯格鐘（2024），《所得稅法 I ——個人綜合所得稅》，新學林。
- 陳聰富（2026），《民法債編總論（一）契約法》，元照。

期刊論文

- 孫森焱（1989），〈論利息之債〉，《律師通訊》，第122期，頁4-10。
- 柯格鐘（2007），〈論所得稅法之所得分類〉，《月旦法學教室》，59期，頁78-89。
- 黃源浩（2023），〈個人一次實現累積所得之課稅問題〉，《月旦財稅實務釋評》，第44期，頁16-22。

學位論文

- 劉致賢（2025），〈變動所得之省察與重構〉，國立臺灣大學法律研究所碩士論文。